

REGLAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA CÁMARA DE SENADORES

VERSIÓN 2026
V.1

ÍNDICE

TÍTULO I 4
GENERALIDADES 4
CAPÍTULO I 4
DISPOSICIONES GENERALES 4
ARTÍCULO 1. OBJETO 4
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 4
TÍTULO II 4
PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO 4
CAPÍTULO I 4
DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS 4
ARTÍCULO 3. PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO 4
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS 5
ARTÍCULO 5. NON BIS IN IDEM 5
CAPÍTULO II 6
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6
ARTÍCULO 6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 6
ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6
ARTÍCULO 8. SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6
ARTÍCULO 9. CAUSALES 7
ARTÍCULO 10. DE LA PRESCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN 7
CAPÍTULO III 7
ASPECTOS PROCEDIMENTALES 7
ARTÍCULO 11. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 7
ARTÍCULO 12. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE 8
ARTÍCULO 13. DESGLOSE Y FOTOCOPIAS LEGALIZADAS 8
ARTÍCULO 14. DÍAS Y HORAS HÁBILES 8
ARTÍCULO 15. TÉRMINOS Y PLAZOS 8
ARTÍCULO 16. NOTIFICACIONES 9
CAPÍTULO IV 9
AUTORIDAD SUMARIANTE 9
ARTÍCULO 17. AUTORIDAD LEGAL COMPETENTE 9
ARTÍCULO 18. DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE 10
ARTÍCULO 19. SUPLENCIA DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE 10
ARTÍCULO 20. FACULTADES DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE 10

CAPÍTULO V 11
EXCUSAS Y RECUSACIONES 11
ARTÍCULO 21. EXCUSAS Y RECUSACIONES 11
TÍTULO III 11
SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO 11
CAPÍTULO I 11
ETAPA SUMARIAL 11
ARTÍCULO 22. INICIO DEL PROCESO 11
ARTÍCULO 23. PLAZO DE PRUEBA 12
ARTÍCULO 24. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PROBATORIO 12
ARTÍCULO 25. RESOLUCIÓN 13
ARTÍCULO 26. SANCIÓN 13
CAPÍTULO II 14
ETAPA IMPUGNATORIA 14
SECCIÓN I 14
RECURSO DE REVOCATORIA 14
ARTÍCULO 27. RECURSO DE REVOCATORIA 14
ARTÍCULO 28. PLAZO DE EMISIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA 14
SECCIÓN II 14
RECURSO JERÁRQUICO 14
ARTÍCULO 29. RECURSO JERÁRQUICO 14
ARTÍCULO 30. REMISIÓN DEL RECURSO JERÁRQUICO 15
ARTÍCULO 31. RADICATORIA 15
ARTÍCULO 32. RESOLUCIÓN DEL RECURSOS JERÁRQUICO 15
ARTÍCULO 33. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 15
SECCIÓN III 15
RESOLUCIONES EJECUTORIADAS 15
ARTÍCULO 34. CARACTERÍSTICAS DE LAS RESOLUCIONES EJECUTORIADAS 15
CAPÍTULO III 16
REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS SUMARIOS 16
ARTÍCULO 35. REGISTRO DE RESOLUCIONES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 16
ARTÍCULO 36. REMISIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES 16
DISPOSICIÓN FINAL 16

REGLAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA CÁMARA DE SENADORES

TÍTULO I
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO

Regular los plazos y procedimientos de los Procesos Sumarios Internos; así como, definir la Autoridad competente para ejercer como Sumariante y establecer mediante un Proceso Sumario Interno, la responsabilidad por la función pública, con el objeto que todo servidor o ex servidor público responda por los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo; así como, el cumplimiento de la Normativa Legal, Reglamentaria Externa e Interna vigente al momento de la acción u omisión, en el marco del Artículo 29 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y Artículo 235 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento Interno, reviste de cumplimiento obligatorio para los servidores públicos y ex servidores públicos de la Cámara de Senadores. Entendiéndose por servidor público a cualquier persona que tiene relación de dependencia económica o de subordinación con la entidad, sin distinción de jerarquía o condición.

TÍTULO II
PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 3. PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO

Es el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una entidad a un servidor público o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda.

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS

Los procesos administrativos internos, de manera enunciativa y no limitativa, se regirán por los siguientes principios.

a) **Principio de Legalidad.** Las contravenciones deben estar determinadas y descritas en el ordenamiento jurídico administrativo aplicable. Ninguna autoridad podrá iniciar, sustanciar o resolver procesos, ni imponer sanciones, si no existe norma expresa.

b) **Principio de Presunción de Inocencia.** Todo servidor o ex servidor público se presume inocente durante toda la sustanciación del proceso mientras no se declare su responsabilidad administrativa mediante resolución final sancionatoria ejecutoriada con elementos de convicción suficientes.

c) **Principio de Proporcionalidad.** La determinación de las sanciones administrativas se efectuará con base en una valoración objetiva, motivada y debidamente fundamentada por la Autoridad Sumariante, debiendo existir equilibrio razonable entre la naturaleza y gravedad de la falta, el daño o perjuicio ocasionado a la entidad, el grado de participación y las circunstancias atenuantes o agravantes, con la sanción a imponerse.

d) **Principio del Debido Proceso.** Ningún servidor público o ex servidor público de la Cámara de Senadores, puede ser sancionado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso.

e) **Principio de Irretroactividad.** Las disposiciones sancionatorias se aplicarán a las contravenciones administrativas cometidas durante su vigencia en el momento de producirse los hechos.

f) **Principio de Buena fe.** Todos los intervinientes en el proceso actuarán con rectitud, honradez, veracidad y lealtad procesal, presumiéndose la buena fe en sus actuaciones con probidad, equidad y justicia y prohibiéndose conductas dilatorias o temerarias.

g) **Principio de Informalismo.** La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que pueden ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo.

ARTÍCULO 5. NON BIS IN IDEM

Ningún servidor o ex servidor público será procesado ni sancionado administrativamente más de una vez por el mismo hecho, cuando concurra

identidad de sujeto, hecho y fundamento, salvo que se trate de responsabilidades de distinta naturaleza jurídica.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El régimen disciplinario de la Cámara de Senadores está constituido por el conjunto de normas del ordenamiento jurídico administrativo que regulan la conducta, las prohibiciones, las obligaciones, las faltas y las sanciones aplicables a los servidores públicos y ex servidores públicos de la entidad.

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención al ordenamiento jurídico administrativo por acción u omisión del servidor público o ex servidor público de la Cámara de Senadores, en el ejercicio de sus funciones. Se determina mediante proceso administrativo interno conforme a la Ley N° 1178, el D.S. 23318-A y la normativa interna, y es independiente de la responsabilidad civil, penal y ejecutiva.

ARTÍCULO 8. SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

I. Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos y exservidores públicos de la Cámara de Senadores.

II. En caso de identificarse posible responsabilidad administrativa de Auditores Internos en ejercicio de funciones, los sumarios serán conocidos y resueltos por el Director General de Asuntos Legales, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento, en su etapa inicial y de impugnación en el Recurso de Revocatoria y, el Recurso Jerárquico por la o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva.

III. En caso de posible responsabilidad administrativa de Abogados en ejercicio de funciones que no involucren a personal de la Dirección General de Asuntos Legales, será conocida y resuelta por la Autoridad Sumariante de la Cámara de Senadores, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento, en su etapa inicial y de impugnación en el Recurso de Revocatoria y, el Recurso Jerárquico por la o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva.

IV. En caso de posible responsabilidad administrativa del Director (a) General de Asuntos Legales y de Abogados en ejercicio dependientes de la mencionada Dirección, será conocida y resuelta por el Asesor General de Oficialía Mayor

de la Cámara de Senadores, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento, en su etapa inicial y de impugnación en el Recurso de Revocatoria y, el Recurso Jerárquico por la o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva.

ARTÍCULO 9. CAUSALES

Se constituye en causal para la instauración de un Proceso Sumario Interno, la contravención, la vulneración, inobservancia y desobediencia al ordenamiento jurídico administrativo y a las normas que regulan la conducta funcionaria contenida en la Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas, Reglamentos, Manuales, Instrucciones Ejecutivas, Instructivos, Comunicados, Memorándums y otros, siempre que contengan disposiciones obligatorias de carácter imperativo.

ARTÍCULO 10. DE LA PRESCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN

a) La responsabilidad administrativa prescribe en dos (2) años computables a partir de la fecha que se cometió la acción u omisión, para servidores públicos y ex servidores públicos.

b) El plazo de la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del Proceso Sumario Interno.

c) La prescripción no opera de oficio, sino a petición del Interesado y podrá invocarse a través de un incidente de previo y especial pronunciamiento, pudiendo interponer en cualquier estado de la causa y hasta antes de la emisión de la ejecutoria de la Resolución Final.

d) Presentado el incidente, éste paralizará la tramitación del Proceso Sumario Interno y se resolverá mediante resolución expresa en un plazo de (15) quince días hábiles computables a partir de su presentación. Al declararse la procedencia del incidente, se dispondrá el archivo de obrados y en caso de improcedencia, se dispondrá la prosecución de la causa, a partir del estado en el que se encontraba antes de su presentación.

CAPÍTULO III
ASPECTOS PROCEDIMENTALES

ARTÍCULO 11. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD

El proceso administrativo interno tiene carácter reservado. El expediente, sus actuaciones y resoluciones son de acceso exclusivo para el procesado, su abogado

patrocinante o apoderado legalmente constituido, y las autoridades e instancias competentes.

La Autoridad Sumariante podrá informar sobre la existencia del proceso y su estado, sin revelar el contenido de las actuaciones, a requerimiento escrito de:

a) La Máxima Autoridad Ejecutiva;
b) La Contraloría General del Estado;
c) El Ministerio Público, mediante requerimiento fiscal;
d) Autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 12. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE

Toda la actividad procesal de la Autoridad Sumariante formará un Expediente, el cual incluirá los Informes, Autos, Proveídos, Notificaciones, escritos, pruebas, antecedentes y toda documentación pertinente, la cual se incorporará de manera cronológica y/o conclusiva debidamente foliada.

La Autoridad Sumariante únicamente a petición formal y expresa de la parte podrá realizar el desglose de la documentación que sea solicitada, certificaciones, informes u otros, debiendo quedar en su lugar fotocopias legalizadas o, en su caso, otorgar fotocopias legalizadas o simples, cuyos gastos serán pagados por el sumariado.

ARTÍCULO 13. DESGLOSE Y FOTOCOPIAS LEGALIZADAS

El desglose de documentos originales que cursan en el expediente sumario se autorizará previa solicitud escrita fundamentada, verificación de la Autoridad Sumariante sobre la procedencia del desglose y emisión de autorización expresa mediante proveído, debiendo permanecer en el expediente:

a) Fotocopias legalizadas por la Autoridad Sumariante.
b) Constancia escrita del desglose con detalle de fojas, fecha y firma de quien retira los originales.

ARTÍCULO 14. DÍAS Y HORAS HÁBILES

Toda actuación procesal que deba realizar la Autoridad Sumariante en aplicación del presente Reglamento, se efectuará considerando únicamente los días y horas hábiles administrativos en los cuales se cumple funciones en la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 15. TÉRMINOS Y PLAZOS

Los términos y plazos establecidos en los Procesos Sumarios Internos a cargo de la Autoridad Sumariante, se entienden como fatales, máximos y de cumplimiento obligatorio.

Los términos y plazos previstos en el Decreto Supremo Nº 23318-A y sus modificaciones; así como, en el presente Reglamento Interno, corresponden a días hábiles y comenzaran a computarse desde el día siguiente hábil a la notificación con el acto notificado.

ARTÍCULO 16. NOTIFICACIONES

I. El Gestor Legal de la Dirección General de Asuntos Legales realiza la notificación a las partes con el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo de acuerdo a procedimiento de notificación establecido.

II. En las diligencias de la notificación practicada, deberá constar el lugar, fecha, hora, nombre y firma del notificado. Ante la negativa se hará constar ese hecho en el acta de notificación, con un testigo de actuación debidamente identificado, especificando las circunstancias, en tal caso la Autoridad Sumariante tendrá por efectuada la diligencia de notificación con base al informe o representación del servidor público que efectuó la notificación.

III. Las notificaciones con el Auto Inicial, Resoluciones Finales o que resuelvan los recursos de impugnación u otros Autos o actuaciones, a las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, podrá ser realizada a través de correos institucionales o personales, números de celular WhatsApp, de forma personal, en la oficina de la Autoridad Sumariante o en Ventanilla Única, según corresponda.

IV. Las notificaciones a ex servidores públicos de la Cámara de Senadores, se practicarán en los domicilios señalados en los archivos de personal (file personal) o a sus números de celular WhatsApp o correos personales registrados en la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, debiendo en su primera nota, señalar su domicilio procesal a efectos de ser notificado con actuaciones ulteriores, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede principal de funciones de la Cámara de Senadores. En caso de no señalar domicilio se practicarán en la oficina de la Autoridad Sumariante o en Ventanilla Única.

CAPÍTULO IV
AUTORIDAD SUMARIANTE

ARTÍCULO 17. AUTORIDAD LEGAL COMPETENTE

La Autoridad Sumariante es la autoridad legal competente para conocer y disponer el inicio, sustanciación, resolución o rechazo motivado del proceso aplicando el procedimiento previsto en el presente Reglamento y norma legal vigente.

La Autoridad Sumariante goza de independencia funcional en la investigación y resolución de los procesos. Sus actos solo podrán ser revisados por la vía de impugnación prevista en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 18. DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE

La o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, designará en la primera semana hábil de cada gestión como Autoridad Sumariante Titular y Autoridad Sumariante Suplente a servidores públicos dependientes de la Cámara de Senadores a través de Resolución Administrativa.

ARTÍCULO 19. SUPLENCIA DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE

I. En casos de renuncia aceptada, excusa declarada procedente, recusación admitida, muerte e impedimento legal de la Autoridad Sumariante Titular, la Máxima Autoridad Ejecutiva emitirá Resolución Administrativa disponiendo la habilitación de la Autoridad Sumariante Suplente para que asuma competencia en los procesos administrativos puestos en su conocimiento.

II. La Resolución Administrativa de habilitación deberá ser emitida en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de conocida la causal, identificando a la Autoridad Sumariante Suplente, los procesos que asume y dispondrá su notificación a las partes procesales. Mientras no se emita dicha Resolución, la Autoridad Sumariante Titular conservará competencia.

III. Si la Autoridad Sumariante Suplente estuviera impedida de asumir funciones por las mismas causales señaladas en el parágrafo I, la Máxima Autoridad Ejecutiva designará una nueva Autoridad Sumariante en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, mediante Resolución expresa. La designación tendrá vigencia hasta la conclusión de la gestión administrativa en curso.

ARTÍCULO 20. FACULTADES DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE

a) Disponer la iniciación del proceso sumario interno o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación;

b) Solicitar a las áreas organizacionales de la Cámara de Senadores e instituciones públicas o privadas, la información y documentación necesaria previo al inicio y durante la sustanciación del proceso sumario.

c) Adoptar a título provisional la medida precautoria de cambio temporal de funciones del procesado;

d) Notificar a las partes con la resolución de apertura del sumario;

e) Acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo;

f) Convocar y tomar la declaración informativa a cualquier persona vinculada al hecho, así como realizar inspecciones, dejando constancia en acta suscrita, cuando sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.

g) Establecer si existe o no responsabilidad administrativa y archivar obrados en caso negativo;

h) Pronunciar su resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y descargo y la sanción de acuerdo a las previsiones del artículo 29 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en caso de establecer la responsabilidad administrativa;

i) Notificar cualesquiera de sus resoluciones al procesado o procesados.

j) Conocer los Recursos de Revocatoria que sean interpuestos con motivo de las resoluciones que emita dentro de los procesos sumarios que conoce.

CAPÍTULO V
EXCUSAS Y RECUSACIONES

ARTÍCULO 21. EXCUSAS Y RECUSACIONES

Para el caso de excusa y recusación se estará de manera supletoria a lo establecido en los artículos 347 al 356 del Código Procesal Civil.

TÍTULO III
SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO

CAPÍTULO I
ETAPA SUMARIAL

ARTÍCULO 22. INICIO DEL PROCESO

La Autoridad Sumariante recibirá la denuncia de la presunta falta o contravención de servidores públicos o ex servidores públicos, analizará los hechos o actos y la normativa legal, reglamentaria, instructiva, específica e interna, o reglas de conducta, debiendo iniciar o rechazar el Proceso Sumario Interno en un plazo de tres (3) días hábiles, quedando facultada dentro del citado término y en caso necesario a procurar mayor información o documentación de las instancias correspondientes para su posterior análisis. En este último caso, se suspenderá el plazo de inicio del proceso sumario interno, hasta la acumulación de lo requerido.

En caso de que la denuncia presente observaciones, también se podrá solicitar su complementación, aclaración y/o enmienda, a fin de determinar el inicio o rechazo del proceso sumario interno, en cuyo caso también se suspenderá el plazo de inicio del proceso sumario interno.

ARTÍCULO 23. PLAZO DE PRUEBA

I. El (la) sumariado (as) tendrá 10 días hábiles para presentar las pruebas de descargo o solicitará a la Autoridad Sumariante la documentación que requiera a la instancia que corresponda en procura de establecer la verdad material de los hechos.

II. Cuando lo considere necesario la Autoridad Sumariante realizará otras actuaciones como la recepción de declaraciones, inspecciones y/o cualquier otro medio de prueba legal o idónea, que se producirán en el término de prueba de (10) diez días hábiles administrativos computables a partir de la notificación que establezca el plazo del término probatorio.

III. La Autoridad Sumariante, podrá solicitar los informes que juzgue necesarios y oportunos con el fin de consignar los elementos necesarios para una mejor determinación. Si la información requerida no fuera remitida a la Autoridad Sumariante dentro del plazo probatorio, se continuará la tramitación sin esta información.

IV. La Autoridad Sumariante, se encuentra facultada para solicitar información y documentación a todas las áreas organizacionales de la Cámara de Senadores e instituciones públicas o privadas; la objeción, obstrucción o demora a sus requerimientos, generará responsabilidades previstas en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 24. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PROBATORIO

I. La Autoridad Sumariante podrá mediante Auto expreso, si corresponde y de manera excepcional, ampliar el periodo de prueba, únicamente con la finalidad de recibir documentación o información que fuera requerida por la misma Autoridad, dentro del periodo de prueba, la cual no podrá exceder los (10) diez días hábiles.

II. A su vez, el Sumariado también podrá solicitar ampliación del término probatorio, por razones debidamente justificadas, documentadas y comprobadas por (10) diez días hábiles.

III. El Auto Administrativo de Ampliación del Término de Prueba, corresponderá únicamente a la recolección de pruebas y su notificación se efectuará en Oficina de la Autoridad Sumariante.

IV. Una vez cumplido el plazo mediante Auto Administrativo de Cierre, recibida o no la documentación, la Autoridad Sumariante emitirá la Resolución Final fundamentada.

ARTÍCULO 25. RESOLUCIÓN

En el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos a partir del Auto Administrativo de Cierre del término probatorio, la Autoridad Sumariante analizará y establecerá si existe o no responsabilidad administrativa.

a) Si no existiera indicios ni elementos probatorios de responsabilidad administrativa, la Autoridad Sumariante emitirá la respectiva resolución disponiendo el archivo de obrados.

b) Si existen indicios y elementos probatorios de responsabilidad administrativa, la Autoridad Sumariante emitirá Resolución fundamentada con la identificación del responsable, la relación circunstanciada de los hechos, la tipificación de la falta y la sanción a aplicar, con estricta observancia al debido proceso y derechos del procesado.

ARTÍCULO 26. SANCIÓN

Cuando se determine responsabilidad administrativa por existir suficientes elementos de convicción por la contravención al ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria, la Autoridad Sumariante impondrá, mediante Resolución fundamentada, la sanción correspondiente, aplicando el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción, considerando la naturaleza de la acción u omisión, el grado de participación, los antecedentes del servidor público y el daño causado a la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o ejecutiva a que hubiere lugar.

Las sanciones administrativas a imponerse son:

a) Multa, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la remuneración mensual;
b) Suspensión de funciones sin goce de haberes, hasta un máximo de treinta (30) días calendario;
c) Destitución.

La sanción impuesta, una vez ejecutoriada, será puesto en conocimiento de la o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores para su posterior remisión a las instancias que sean determinadas por la Autoridad Sumariante.

La responsabilidad administrativa determinada constará en la carpeta personal del servidor público y será registrada en el Sistema de Información de Procesos por Responsabilidad en la Función Pública de la Contraloría General del Estado.

CAPÍTULO II
ETAPA IMPUGNATORIA
SECCIÓN I
RECURSO DE REVOCATORIA

ARTÍCULO 27. RECURSO DE REVOCATORIA

En el plazo de (3) tres días hábiles administrativos a partir del día siguiente hábil de la notificación con la Resolución Final, el sumariado podrá interponer el Recurso de Revocatoria, únicamente ante la misma Autoridad Sumariante de la Cámara de Senadores que pronunció la Resolución Final del Proceso.

Caso contrario y de dirigirse a otro servidor público, bajo el principio de informalismo se reencausará y se tendrá por presentada, prosiguiendo su curso legal.

La Resolución de la Autoridad Sumariante, quedará ejecutoriada en caso de no interponerse el Recurso de Revocatoria en el plazo citado. La sanción establecida cobrará vigor y las medidas precautorias se levantarán.

ARTÍCULO 28. PLAZO DE EMISIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA

En el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos la Autoridad Sumariante, resolverá el proceso sumario con la emisión de la Resolución Administrativa que valore los argumentos de hecho y de derecho expuestos por el recurrente y producirá la Resolución que resuelva el Recurso de Revocatoria fundamentada, correlativa y cronológica.

SECCIÓN II
RECURSO JERÁRQUICO

ARTÍCULO 29. RECURSO JERÁRQUICO

En el plazo de tres (3) días hábiles administrativos, a partir de la fecha de la notificación con la Resolución que resuelve el Recurso de Revocatoria, el Sumariado podrá interponer Recurso Jerárquico en contra de la citada Resolución Administrativa que resolvió el Recurso de Revocatoria.

El Recurso Jerárquico se dirigirá y presentará únicamente ante la misma Autoridad Sumariante de la Cámara de Senadores que pronunció y resolvió el Recurso de

Revocatoria. Caso contrario y de estar dirigida a otro servidor público, esta se tendrá como no presentada.

ARTÍCULO 30. REMISIÓN DEL RECURSO JERÁRQUICO

La Autoridad Sumariante, mediante Auto concederá el Recurso Jerárquico en efecto suspensivo ante la o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores y remitirá todos los antecedentes cursantes en el expediente o, en su defecto, remitirá fotocopias debidamente legalizadas, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos.

ARTÍCULO 31. RADICATORIA

Una vez radicado el Recurso Jerárquico ante la o el Oficial Mayor en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, a través de Auto de Radicatoria, corresponderá se realice la notificación en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles administrativos computables a partir del citado Auto.

ARTÍCULO 32. RESOLUCIÓN DEL RECURSOS JERÁRQUICO

En el plazo de ocho (8) días hábiles administrativos, desde que se pronunció el Auto de Radicatoria del proceso, la Máxima Autoridad Ejecutiva, analizará los antecedentes remitidos y los argumentos del Recursos Jerárquico y emitirá Resolución que resuelva el mismo.

ARTÍCULO 33. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

En el plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la emisión de la Resolución que resuelve el Recurso Jerárquico, se procederá a la notificación del mismo al o a los sumariados.

SECCIÓN III
RESOLUCIONES EJECUTORIADAS

ARTÍCULO 34. CARACTERÍSTICAS DE LAS RESOLUCIONES EJECUTORIADAS

Las resoluciones emitidas por la Autoridad Sumariante quedarán ejecutoriadas en caso de no interponerse Recurso de Revocatoria o Recurso Jerárquico, en los plazos respectivos. La sanción establecida entrará en vigencia y las medidas precautorias serán levantadas.

Las resoluciones ejecutoriadas dictadas en los Procesos Sumarios Internos causan estado. No podrán modificarse o revisarse por otras autoridades administrativas y no liberan a los servidores públicos o ex servidores públicos sumariados de otras responsabilidades, sean ellas civiles, penales o ejecutivas.

CAPÍTULO III
REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS SUMARIOS

ARTÍCULO 35. REGISTRO DE RESOLUCIONES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Autoridad Sumariante de la Cámara de Senadores, realizará el registro de las Resoluciones Administrativas emitidas en los procesos sumarios en el Sistema de la Contraloría General del Estado, conforme a los plazos y procedimientos establecidos por esta Entidad.

ARTÍCULO 36. REMISIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES

Una vez emitido el Auto de Ejecutoria, la Autoridad Sumariante, remitirá los Expedientes Procesos Sumarios Internos concluidos para su custodia al Área de Archivo de la Cámara de Senadores, salvo aquellos que se encontraren en proceso o en fase de impugnación.

DISPOSICIÓN FINAL

UNICA. - Los Proceso Sumarios Internos, iniciados con anterioridad al presente Reglamento y que se hallen en curso, deberán concluir con el procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 23318 -A, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237.